



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/557/2024, 8/650/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1 תובעים בורנשטין מרדכיב רות, ת.ז. XXXXX

2 מרדכיב גרשון, ת.ז. XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד רפאלי רפי
הערבה 2 קרית מוצקין
דוא"ל-rafirr2405@gmail.com
טל': 0509000145 פקס: 046345154

נגד

1 נתבעים/ מודיעים רוס ג'י רנדי, ת.ז. XXXXX

לצד שלישי

2 רוס קטי ג', בעל דין XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד גוטמן יריב
מדינת היהודים 89, הרצליה
דוא"ל: yariv@gutmanlaw.co.il
טל': 0522676696

נגד

משיבה לצד שלישי: נציגות הבית המשותף ברח' האלוני 19 יקנעם עילית

באמצעות ב"כ: עו"ד מועלם אביתר
משד' גושן 2 קריית מוצקין
טל': 0507658501 פקס: 048454443

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה על מי מהצדדים נכון להשית את הוצאות תיקון הקיר התומך שנמצא בתווך בין החצרות הצמודות לדירות התובעים והנתבעים.

2. הבית מושא ההליך נמצא ברחוב האלוני 19, יוקנעם עילית, ומזוהה כחלקה 73 בגוש 12090 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים הם בעלים של תת חלקה 3, והנתבעים הם בעלים של תת חלקה 1. שתי הדירות סמוכות זו לזו, ובין חצרות הצדדים להליך קיים קיר תומך ששקע בצידו הרחוק מהמבנה באופן שנוצר מרווח ברוחב של כ-38 ס"מ בינו לבין המבנה, והוא עלול להתמוטט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/557/2024, 8/650/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. אציין כי קדמה להליך תביעה קודמת שהגישו התובעים כנגד נציגויות הבית המשותף ברחוב האלוניס 19 וברחוב האלוניס 21 יוקנעם עילית, בה התבקש לחייב את הנתבעות לפרק את הקיר התומך ולבנות קיר תומך חדש תחתיו באופן תקני. בדיון שהתקיים עלה כי מדובר על קיר שנמצא בתווך בין חצרות הצמודות לשתי דירות בבית, ועל כן, המלצתי לצדדים לשקול האם הנציגויות הן הנתבעות הנכונות שעה שמדובר בקיר סדוק שנמצא בין שתי חצרות שבבעלות פרטית. בעקבות המלצתי הוגש כתב תביעה מתוקן כנגד הנתבעים כאן, והתביעה כנגד נציגויות הבית המשותף נמחקה ללא צו להוצאות. בהמשך ההליך, לאחר שהתקבלה חוות דעתו של מומחה מוסכם שמונה על ידי, הגישו הנתבעים הודעת צד ג' כנגד נציגות הבית המשותף.

תמצית טענות התביעה-

4. התובעים רכשו דירתם בחודש אוקטובר 2023 והחלו בביצוע עבודות גנניות בחצר דירתם. במהלך ביצוע העבודות גילו כי הקיר התומך המפריד בין חצרם לחצר דירת הנתבעים ניתק ונפרד מקיר הבית. מהנדס שהובא מטעמם למקום קבע כי קיימת סכנה קונסטרוקטיבית, והמליץ להימנע משהות בחצר עד לתיקון הליקויים.

5. פניית התובעים לנתבעים בבקשה לבצע תיקון משותף של הקיר התומך לא נענתה, ועל כן הוגשה התביעה, בה מבוקש לחייב את הנתבעים לשתף עימם פעולה ולבצע ביחד פירוק ובנייה מחדש של הקיר התומך בפיקוח הנדסי.

תמצית טענות ההגנה-

6. מדובר בקיר תומך שבחלקו הקטן פונה לחצר הנתבעים ומרביתו פונה לכיוון הוואדי. מתוך כ-40 מטר קיר תומך רק כ-7 מ' גובל בחצר הנתבעים.

7. מחוות דעת מהנדס מטעם הנתבעים עולה כי האחריות לתיקון הקיר חלה על התובעים בלבד, מהטעם שלא דאגו לכך שהנתזים בקיר התומך יישארו פתוחים ולא יסתמו, ולא אפשרו למים להתנקז החוצה באופן תקין. כתוצאה מסתימת צנרת הניקוז, בשעת גשם כל חצר התובעים מתמלאת מים כמו בריכה ומפעילה לחץ אופקי על קיר התמך, אשר גורם להתרחקות הקיר ולנזק. כל תפקידו של הקיר התומך הוא לתמוך בחצר התובעים בלבד.

ההליכים בתיק-

8. ביום 19.2.25 מונה על ידי כמומחה מוסכם המהנדס יוסף שולץ (להלן: "המומחה/המומחה המוסכם"), והלה התבקש ליתן חוות דעת בה יפרט האם הקיר התומך תקין או טעון חיזוקים או החלפה, וכן יפרט האם ניתן לדעת מה הגורם שהביא לליקויים אלו, ומה העבודות שנדרש לבצע. ביום 11.5.25 המציא המומחה את חוות דעתו לתיק. שאלות הבהרה נשלחו על ידי הנתבעים למומחה, והנ"ל השיב להם. בעקבות קבלת חוות הדעת ביקשו הנתבעים להגיש הודעת צד ג', בקשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/557/2024, 8/650/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זו נדחתה על ידי בהחלטה מיום 11.6.25. לאחר שהצדדים הגיעו להסכמות בדבר צירוף הנציגות בהודעת צד ג', נתנה על ידי ביום 20.10.25 החלטה המאשרת הגשת הודעת צד ג'. הודעת צד ג' הוגשה ביום 30.11.25, וביום 18.2.26 הוגש כתב הגנה על ידי הצד השלישי.

תמצית טענות הצד השלישי-

9. הקיר התומך הוא קיר המפריד בין חצרות צמודות של הצדדים להליך ומהווה מחובר שבמיצר, ועל כן אינו רכוש משותף. לצד ג' אין כל אחריות לתחזוקתו.
10. בסעיף 9 פרק ג' לתקנון המוסכם שנרשם לבית נקבע בפירוש כי "בעל דירה בבית משותף לה הוצמד שטח מסוים (צמידויות מיוחדות כאמור לעיל) יישא בהוצאות אחזקה אותו חלק מסוים שהוצמד לדירה". הנתבעים מודים בסעיף 4 להודעה לצד ג' כי מדובר בגדר חוצצת בין חצרם לחצר התובעים, ועל כן לא ברור מדוע הם מבקשים לייחס אחריות לצד ג'.
11. חוות דעת המומחה המוסכם מלמדת על כך שהמילוי מתחת לקיר התומך שקע, מה שהביא לסדקים בקיר התומך. מדובר במילוי החצרות של הצדדים להליך ועל כן הוא באחריותם.
12. טענת הנתבעים כי המסלעה שנמצאת בעורף חצרות התובעים והנתבעים לכיוון הוואדי "משכה" את הקיר התומך נשללה באופן מפורש על ידי המומחה.
13. הגדרת "רכוש משותף" שבחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובעת כי קרקע נכללת בהגדרת רכוש משותף מתייחסת לקרקע שלא הוצמדה ומיועדת לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. בתיק זה הקרקע ששקעה הוצמדה לדירות הצדדים להליך, והקיר התומך החוצץ בין חצרות הצדדים להליך נועד לשמש רק אותם.
14. הנתבעים ביקשו לקבוע את התיק להוכחות לשם חקירת המומחה, וביום 10.6.26 התקיים דיון הוכחות בו נחקר המומחה על חוות דעתו.
15. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

16. אקדים ואציין כי מצאתי לחייב את התובעים והנתבעים לבצע במשותף את העבודות עליהם הורה המומחה בסעיף 7.4.1 לחוות דעתו, הכל כפי שיפורט להלן:
מחוות דעתו של המומחה עלו הממצאים הבאים:

"6. הממצאים העולים מהביקור במקום

- 6.1 הקיר התומך בין הגינות של התובעים והמשיבים הינו קיר כובד שנבנה ע"ג מילוי שנתמך במסלעה (ר' תמונות מס' 4 ו 5) שהוקמה לכל אורך המתחם בצד האחורי הגובל עם הוואדי/שצ"פ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/557/2024, 8/650/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6.2 הקיר התומך הנ"ל שוקע בצידו הרחוק מהמבנה ולפיכך התפר בין הקיר למבנה, בצורת האות V הולך וגדל. התפר במקור היה בגודל של 2-4 ס"מ וכיום המרווח עומד על 38 ס"מ (ר' תמונה מס' 3).

6.3 התזוזה של הקיר הינה של תנועה סיבובית, ונובעת אך ורק משקיעת הקרקע/מילוי שמתחת לקיר התומך. לתזוזה של הקיר אין קשר ללחץ צידי כלשהו, ולפיכך אין השפעה לסוגיית תקינות הנקזים בקיר.

6.4 המשך התהליך של התנועה הסיבובית של הקיר, עלול לגרום להתמוטטות הקיר, יחד עם חלק מהמסלעה.

6.5 אין להשאיר את המצב הקיים ויש לטפל בקיר בהקדם עפ"י הפירוט בהמשך.

6.6 כפי שניתן לראות בתמונה מס' 5, עובי שכבת המילוי שמאחורי המסלעה ומתחת לקיר התומך, אינו קבוע ועשוי להגיע עד 4 מטר ואף יותר.

17. בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה הבהיר המומחה כי "המסלעה במקום לא "משכה" את הקיר התומך. הקיר התומך מסתובב על צירו מאחר והוא בנוי על מילוי ששוקע". עוד הבהיר המומחה בתשובותיו, במענה לשאלה מספר 7-8, כי סתימת הנקזים בחצר דירת התובעים לא גרמה למצב הקיר התומך. המומחה ציין מפורשות כי לא קיים קיר תומך לכיוון הוואדי, אלא קיימת מסלעה לכל אורך המתחם, בה לא נדרש לטפל. מחוות דעתו עלה כי הקיר התומך בוצע על גבי מילוי ששקע.

18. המומחה הוזמן לחקירה, ובחקירתו אישר כי המסלעה תומכת את חצרות שני הצדדים להליך, וכי תזוזת הקיר התומך נובעת אך ורק משקיעת המילוי מתחת לקיר התומך. ראו עדותו בעמוד 2 לפרוטוקול שורות 13-26. המומחה קבע בעדותו כי "אסור היה לבסס את הקיר הזה על גבי המילוי, ניתן היה לבצע במקום הזה מה שקוראים החלפת קרקע, הדבר הפשוט ביותר לצקת שמה גוש גדול של בטון, שישמש כבסיס לאותו קיר תומך, ברור שלא בונים את הקיר תומך על המילוי שנמצא שם כי המילוי שוקע" ראו עדותו בעמוד 2 לפרוטוקול שורות 39-42, וכן שורות 47-49.

19. בעקבות תשובות המומחה בחקירתו, ועל מנת להבין דבריו במדויק הפניתי למומחה שאלת הבהרה והיא- האם הליקוי הקיים משמעותו שמי שבנה את הקיר תמך ביצע זאת באופן לא נכון מבחינה קונסטרוקטיבית. במענה לכך, השיב המומחה: "כן, על אף שכמובן לא עשיתי בדיקה לבדוק את טיב המילוי שנמצא מתחת לקיר, על פי כל הממצאים שיש בשטח הקיר הזה יושב על גבי מילוי "יושב" על גבי מילוי וזה כמובן שגוי לחלוטין".

20. חוות דעתו של המומחה, תשובותיו לשאלות ההבהרה ועדותו היו אמינים ולא הופרכו. עלה מהם באופן ברור ומוחלט כי הליקויים בקיר התומך הם פועל יוצא של בנייתו על מילוי באופן לא תקין שהביאה עם השנים לשקיעת המילוי ולהיפרדות הקיר התומך מהמבנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/557/2024, 8/650/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. סעיף 49(א) לחוק המקרקעין קובע כדלהלן:
- "קירות, גדרות, עצים, ומחברים כיוצא באלה הנמצאים במיצר של מקרקעין שכנים (להלן – מחברים שבמיצר), יראום כנכסים בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכנים, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר."
22. מסעיף זה עולה כי הקיר התומך המצוי בין החצרות הצמודות לתובעים ולנתבעים מהווה מחובר שבמיצר, שהוא בבעלות של התובעים והנתבעים.
23. עיון בסעיף 52 לחוק המקרקעין מעלה כי המחיצות המפרידות בין הדירות אינן נכללות בהגדרת רכוש משותף. בספרות ובפסיקה המועטה שהתייחסה לנושא המחיצות המפרידות בין דירות בבית משותף נקבע כי אין לראות את המחיצות בין דירות בבית משותף כנתונות בבעלות משותפת של בעלי הדירות משני צדי המחיצה, אלא הן בבעלות נפרדת של בעלי הדירות משני צדי המחיצה, כאשר לכל בעל דירה בעלות עד קו האמצע של המחיצה, ראו בעניין את האמור בספרו של יהושע ויסמן דיני קניין חלק שלישי: בעלות ושיתוף 385-387 (1997) ואת הפסיקה אליו הוא מפנה בהערת שולים 5.
24. אלא, שלא קיימת מחלוקת בין הצדדים ביחס לעובדה שהקיר התומך הוא מחובר שבמיצר ושככזה הוא בבעלות התובעים והנתבעים, וגם לא קיימת מחלוקת כי הנזק לקיר התומך לא נגרם כתוצאה מליקוי בקיר התומך, אלא כתוצאה מכך שהוא נבנה על גבי מילוי ששקע. הצדדים חלוקים בשאלה מי אחראי לשקיעת המילוי מתחת לקיר התומך.
25. התובעים וצד ג' סבורים כי יש להשית את הוצאות התיקון על התובעים והנתבעים במשותף, מאחר שמדובר על קיר תומך אשר מהווה "מחבר שבמיצר", ומשהוקם באופן לא תקין שניהם צריכים לשאת בהוצאות הקמתו מחדש. הנתבעים מנגד סבורים כי יש להשית את ההוצאה לתיקונו על צד ג' - נציגות הבית המשותף מהטעם שהמומחה אישר כי לא קיים ליקוי בקיר התומך בעצמו, אלא הליקוי הוא במילוי ששקע. לשיטתם, להבדיל מהקיר שהוא בבעלות התובעים והנתבעים, הרי שהמילוי הוא רכוש משותף, ומששקע המילוי צריכה נציגות הבית המשותף לשאת בהוצאות תיקון הקיר התומך לו נגרם נזק כתוצאה משקיעת המילוי.
- מעמדו של המילוי-
26. רכוש משותף הוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין כדלהלן: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/557/2024, 8/650/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. מהוראת הסעיף עולה כי הגדרת רכוש משותף היא שיורית, קרי, כל מה שלא נכלל בגדר "דירה" או הצמדה לדירה מהווה רכוש משותף. ועל כן, קרקע, גגות, מעליות וכיוצ"ב שהוצמדו לדירה מסוימת אינם נכללים בגדר רכוש משותף, אפילו הם נמצאים בתחומי דירה מסוימת או הצמדה מסוימת. לאור זאת, נהיר כי עם הצמדת החצרות לדירות התובעים והנתבעים הוצאה הקרקע בחצרות אלו מגדר הרכוש המשותף והוצמדה לדירות הצדדים להליך. הוא הדין ביחס לקרקע מתחת לקיר התומך. פרשנות אחרת לא תאפשר לבעלי דירות להם הוצמדה חצר לשתול צמחים, לעבד את האדמה, לשקע בה בריכה או לבצע בה כל שינוי שהוא פועל יוצא מהשימוש בחצר.

28. הנתבעים הפנו בכתבי טענותיהם לפסק דין הקובע כי הצמדת חצר אינה מקנה לבעליה בעלות גם ברום הקרקע, אך אין בכך כדי להשליך על מקרה זה. אכן, הבעלות בחצר אינה יורדת עד פנים כדור הארץ ואינה משתרעת לגובה עד אין קץ, ומקובל לראות את הבעלות כמוגבלת בגובה ובעומק, באופן שהבעלות בדירה אינו משתרע גם על קומת המסד או לחלל הרום המצוי לצד דירות גבוהות יותר, ואולם, בנתוני תיק זה עסקינן במילוי מתחת לקיר תומך, שנמצא במפלס דומה למפלס האדמה בחצר התובעים והנתבעים, ומצוי מעל פני הקרקע הטבעית, ראו בעניין עדות המומחה בעמוד 2 לפרוטוקול. אין להלום כי מילוי האדמה בחצר או תחת הקיר התומך לא יהיה באחריות בעלי החצר.

29. זאת ועוד, מחומר הראיות לא עלה שקיימת בעיה או תקלה בקומת המסד של הבית או בקרקע המצויה מתחת לקיר התומך, המילוי עצמו אינו בלתי תקין או מזיק, אלא לא מתאים כבסיס להתקנת קיר תומך. מעדות המומחה עלה כי מי שבנה את הקיר התומך צריך היה לעגן אותו לקרקע יציבה, היא הקרקע הטבעית, או לבצע יציקת בטון או חיזוקים אחרים שיעגנו את קיר הבטון כראוי ולא לבצע צורת בנייה שאינה מתאימה להקמת קיר תומך.

30. ויוטעם, הבעיה אינה במילוי עצמו כי אם בשימוש בו כבסיס לקיר התומך ללא ביצוע עבודות או חיזוקים נדרשים. למה הדבר דומה? לבית משותף אשר קיים בו גג תקין, אלא שיום בהיר אחד מחליט מן דהוא לבנות מספר קומות נוספות מעל אותו גג וללא שביצע באותו גג חיזוקים נדרשים לצורך תמיכה בקומות הנוספות. לא יעלה על הדעת שכאשר יימצאו סדקים בקומות הנוספות ייטען הבונה כי הגג עליו בנה תוספת הבנייה הוא רכוש משותף שאינו תקין, ועל כן יש להשית את הוצאות חיזוק הגג על הנציגות. טרם ביצוע הבניה על הגג צריך הבונה לבצע חיזוקים כנדרש ולא להפנות את טענותיו כלפי הגג בטענה שאינו תקין.

31. כך במקרה שלפנינו. הבעיה, כאמור אינה במילוי עצמו כי אם בעצם השימוש בו כבסיס לקיר התומך ללא חיזוקים ועיגונים כנדרש, ועל כן האחריות לכך שאינו תקין היא על בעלי הדירות שלהם שייך הקיר התומך, הם התובעים והנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/557/2024, 8/650/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בסעיף 7 לחוות דעתו נתן המומחה שתי חלופות לטיפול בקיר התומך. לאחר שעיינתי בחוות הדעת ושמעתי הצדדים מצאתי להעדיף את החלופה הראשונה שבסעיף 7.4.1 לחוות הדעת.

סוף דבר-

33. התביעה כנגד צד ג' נדחתה.

34. התביעה כנגד הנתבעים מתקבלת, ואני מחייבת את התובעים והנתבעים לבצע במשותף פירוק והקמה מחדש של הקיר התומך בהתאם להחלפה שפורטה בסעיף 7.4.1 לחוות דעת המומחה המוסכם ותחת פיקוחו. בכל ההוצאות, לרבות הוצאות הפיקוח, יישאו שני הצדדים שווה בשווה. העבודה תבוצע בתוך 60 ימים.

35. לצורך ביצוע העבודות יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להמציא למשנהו הצעות מחיר בתוך 14 יום מהיום, מתוכם תיבחר ההצעה הטובה ביותר שתשקלל מחיר זול ביותר עם האחריות ארוכה ביותר.

36. לא יצליחו הצדדים להגיע לעמק השווה בעניין יומצאו הצעות המחיר לעיון המומחה אשר יבחר מתוכם את ההצעה לביצוע.

הוצאות ההליך-

37. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי להוצאות שהוציא לשם קידומו. תכליתה של פסיקה זו היא למנוע חסרון כיס מהזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק, ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק. העיקרון הוא כי הוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו. ראו ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו, 28.12.2020).

38. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

39. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/557/2024, 8/650/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.

(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיוורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

41. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שהנתבעים סרבו לקחת אחריות גם לאחר קבלת חוות דעת המומחה המוסכם, ובכך האריכו את ניהול ההליך, ולכך שהנתבעים צרפו שלא לצורך את צד ג', אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך כולל של 23,889 ₪. מכלל ההוצאות שפירטו התובעים בסיכומיהם לא מצאתי להכיר בהוצאות שהוציאו התובעים בעבור חוות הדעת מאחר שנמצא כי האחריות לתיקון התיק מונחת הן עליהם והן על הנתבעים. לאחר שהתביעה כנגד צד ג' נדחתה, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת צד ג' בסך כולל של 23,600 ₪. סכומי שכר הטרחה שחייבתי סבירים בנסיבות תיק זה בו ההליך נמשך משנת 2024, התקיימו בו מספר דיונים וביקור במקום עם המומחה. סכום זה ישולם על ידי התובעים, ביחד ולחוד, לנתבעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן היום כה' בסיון התשפ"ו (10.6.26) בהעדר הצדדים

יעל ליבוביץ
מפקחת על רישום מקרקעין